LEI Nº 1.983, DE 12 DE SETEMBRO DE 2013.

"FIXA OS HORÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA EM VIAS PÚBLICAS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Povo do Município de São Gotardo, por seus representantes, aprovou, e, eu, Prefeito Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- As operações de carga e descarga, cuja definição consta do Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), no estacionamento das vias públicas relacionadas no artigo 2º desta lei somente poderão ser realizadas no período compreendido entre:

I - 18h (dezoito horas) e 10h (dez horas), de segunda a sexta-feira;

II - 13h (treze horas) e 22h (vinte e duas horas) aos sábados.

Art. 2º - Estão sujeitas às restrições de horário dispostas no artigo anterior, as operações de carga e descarga realizadas nas seguintes vias públicas:

I – Rua Bento Ferreira dos Santos;

II – Rua Gerson Duarte Coelho;

III – Praça São Sebastião;

IV – Praça Ciro Franco;

V – Praça São Geraldo;

VI – Rua Coronel Fonte Boa;

VII – Rua Frei Paulino;

VIII – Rua Coronel Frederico Coelho;

IX – Praça Sagrado Coração.

Art. 3º - Compete ao Executivo Municipal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta lei, a instalação de sinalização adequada nos locais abrangidos pelas restrições aqui dispostas.

Art. 4º - Os estabelecimentos dos quais os bens ou mercadorias estejam sendo carregados ou para os quais os bens ou mercadorias estejam sendo descarregados, em desacordo com as restrições dispostas nesta lei, estarão sujeitos às seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa, equivalente a R$380,00 (trezentos e oitenta reais);

III – multa, equivalente a R$760,00 (setecentos e sessenta reais), em caso de reincidência;

IV – cassação do alvará de licença caso o estabelecimento venha a cometer a terceira infração ao disposto nesta lei, no prazo de 180 (cento e oitenta dias).

§ 1º. Competirá ao Departamento de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Finanças, a fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, bem como a lavratura dos autos de infração e a aplicação das respectivas sanções.

§ 2º. O infrator será notificado do auto de infração pessoalmente, por via postal ou, em não sendo localizado, por edital, dispondo de cinco dias para, querendo, apresentar defesa ao Departamento de Fiscalização.

§ 3º. Caberá ao Chefe do Departamento de Fiscalização apreciar a defesa eventualmente apresentada, sendo que acaso julgada procedente a defesa, o auto será julgado inconsistente e arquivado.

§ 4º - Em caso de pena de multa, o infrator disporá do prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, por guia a ser retirada no Departamento de Fiscalização.

§ 5º. Caso o infrator não efetue o recolhimento da multa no prazo fixado no parágrafo anterior, o valor correspondente será inscrito em dívida ativa, com as respectivas implicações legais.

§ 6º A aplicação das sanções dispostas nesta Lei não afasta a aplicação das penalidades e sanções administrativas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro a

que se sujeitam os condutores ou proprietários dos veículos que desrespeitarem a regulamentação imposta por esta lei.

Art. 5º - Constituem exceções ao cumprimento dos horários fixados na presente lei:

I – As operações de carga e descarga realizadas com veículos automotores classificados como automóveis, motocicletas e veículo utilitário com capacidade de carga de até 1.000 kg;

II – As operações de carga e descarga de materiais de construção, de remoção de terra e entulho e de concretagem na execução de obra ou serviços;

III – As operações de carga e descarga em estabelecimentos de serviços de saúde, hospitais, maternidades e prontos-socorros para atender situações de emergência caracterizadas como de risco à segurança e à integridade física da população.

IV – Operações de carga e descarga de mudanças;

V – Os veículos de socorro e emergência previstos no art. 29, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro, desde que devidamente identificados;

VI – os veículos de transporte de valores, pelo tempo estritamente necessário, nas áreas delimitadas e fixadas pelo órgão municipal competente;

VII – os caminhões e tratores de serviços de utilidade pública, em caráter excepcional, desde que autorizados previamente pelo órgão municipal competente, por ato próprio;

VIII – os veículos utilizados para abastecimento de combustíveis- GLP, fornecimento de água, limpa-fossa;

IX – os veículos de betoneiras e bombas de concreto utilizadas nas atividades da Construção Civil.

Art. 6º - Fica vedada aos particulares a utilização de "cones", faixas sinalizadoras ou qualquer outro meio que obstrua o estacionamento regular de veículos ou circulação de pedestres nas calçadas, ruas e vias públicas do Município de São Gotardo, sem a prévia autorização do Poder Executivo.

§ 1º - a utilização de cones, faixas de sinalização ou qualquer outro meio que obstrua o trânsito de veículos e pedestres, será autorizada excepcionalmente, nas hipóteses de urgência, emergência ou quando a segurança e incolumidade de pessoas assim justificarem e, ainda assim, somente durante o período em que permanecer a situação excepcional.

§ 2º - As penalidades pelo descumprimento das disposições previstas neste artigo são as mesmas previstas no artigo 4º desta lei.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, estabelecendo-se que os 90 (noventa) primeiros dias, a partir da instalação da sinalização, serão fiscalizados em caráter meramente educativo, sem aplicação das sanções a que se refere o artigo 4º desta lei.

Prefeitura Municipal de São Gotardo/MG, 12 de setembro de 2013.

Seiji Eduardo Sekita

Prefeito Municipal

- Lei de autoria da Câmara Municipal